

CURADORIA DE JURISPRUDÊNCIA

DIREITO CIVIL — DIREITO DAS COISAS (RODADA 1/2)

Posse · Propriedade · Usucapião · Condomínio (Comum, Edilício e Multipropriedade)

Preparação para Concursos de Magistratura Estadual — Banca FGV

Jurisprudência do STF e do STJ — janela de 5 anos (jun/2021–jun/2026) para ritos vinculantes e de 3 anos (jun/2023–jun/2026) para casos isolados

Fonte: Buscador Dizer o Direito (buscadordizerodireito.com.br)

Data da curadoria: 19/07/2026

Nota: Direitos de vizinhança, Usufruto, Superfície/Servidões/Penhor/Hipoteca/Laje, Alienação Fiduciária em Garantia e Promessa de Compra e Venda serão tratados em rodada complementar (2/2), sob demanda.

ÍNDICE NAVEGÁVEL

Sumário automático — no Word, clique com o botão direito sobre a lista abaixo e escolha "Atualizar campo" (ou F9) para gerar/atualizar a numeração de páginas.

I. POSSE E PROPRIEDADE EM GERAL

CC arts. 1.196 a 1.224 (Posse) · arts. 1.228 a 1.237 (Propriedade em Geral)

RESULTADO DA VARREDURA: NENHUM JULGADO SELECIONADO NESTA RODADA

Foram lidos 19 julgados (11 sob "Posse" e 8 sob "Propriedade em Geral") na base do Buscador Dizer o Direito. Nenhum atendeu simultaneamente aos critérios de relevância e à janela temporal aplicável: o acervo destes dois assuntos é pequeno e dominado por decisões de Turma ("caso isolado"), sujeitas à janela de apenas 3 anos (a partir de 01/06/2023); nenhum julgado vinculante (Repercussão Geral/Repetitivo/IAC/Controle Concentrado) com tese civilista de peso foi localizado dentro da janela de 5 anos.

Dois julgados de alta relevância temática ficaram de fora exclusivamente por regra de janela temporal, e merecem nota para eventual revisão manual do candidato:

- **STJ, 3ª Turma, REsp 1.909.196-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/06/2021 (Info 701):** vedação à exceção de domínio em ação possessória; distinção entre juízo petitório e possessório; cabimento de ação de imissão na posse para quem nunca exerceu posse (ex.: herdeiro/espólio).
- **STJ, 4ª Turma, REsp 1.657.424-AM, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/05/2023 (Info 777):** duplicidade de registro imobiliário sobre o mesmo bem; prevalência do primeiro título registrado em ação reivindicatória. Ficou a cerca de duas semanas da janela de 3 anos.

A tabela completa de descarte, com todos os 19 julgados lidos e o motivo específico de exclusão de cada um, está disponível no arquivo de trabalho desta curadoria (coisas_raw_posse_propriedade.md) e pode ser fornecida ao candidato mediante solicitação.

II. USUCAPIÃO

CC arts. 1.238 a 1.259 (imóveis) · arts. 1.260 a 1.274 (móveis) — subtema historicamente mais cobrado pela FGV em Direito das Coisas

BLOCO 1 — Usucapião familiar/pró-família

Limite de 250m² da usucapião familiar aplica-se ao imóvel como um todo, não a uma fração pedida

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 1.949.761-MG | Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira | Data: 19/05/2026

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: O limite de 250m² do art. 1.240-A do CC refere-se ao imóvel como um todo. Não é possível fracionar o pedido para usucapir apenas uma parte de até 250m² de um imóvel com metragem total superior a esse limite.

RESUMO DO CASO: Regina pediu o reconhecimento de usucapião familiar após João (seu ex-cônjuge) ter abandonado o lar, sobre imóvel do casal com 360m². Como a área excedia o limite legal, ela pediu que a usucapião incidisse apenas sobre uma fração de 250m², renunciando ao restante. O STJ negou, afirmando que a palavra "imóvel" no art. 1.240-A é tratada de forma unitária/singular, e que ampliar o instituto por via interpretativa restringiria, sem autorização legal, o direito de propriedade do cônjuge que abandonou o lar.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa afirmando que basta limitar o pedido a 250m² mesmo em imóvel maior — ERRADA.
- **Discursiva/Sentença:** caso concreto de usucapião familiar com imóvel de metragem superior a 250m²; exige fundamentação sobre interpretação restritiva de normas que limitam a propriedade (art. 5º, XXII, CF).
- **Oral:** "É possível fracionar o pedido de usucapião familiar para caber no limite de 250m²?"

CONEXÕES: art. 1.240-A CC; tema clássico já cobrado pela FGV (prazo de 2 anos, abandono do lar, área até 250m², aplicável a casamento e união estável).

BLOCO 2 — Usucapião ordinária e justo título

Recibo de compra e venda como justo título na usucapião ordinária

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.215.421-SE | Relator: Min. Nancy Andrighi | Data: 10/03/2026

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: O recibo de compra e venda do imóvel é suficiente para configurar justo título na usucapião ordinária (art. 1.242, caput, do CC), mediante interpretação extensiva do conceito de justo título.

RESUMO DO CASO: Regina comprou um imóvel de modo informal, pagando à vista e recebendo apenas um recibo, sem escritura pública nem registro. Exerceu posse mansa e pacífica por mais de dez anos e ajuizou usucapião ordinária, tendo as instâncias ordinárias julgado improcedente por entenderem que o recibo não configura justo título. O STJ reformou, afirmando que a exigência de justo título deve receber interpretação extensiva, sob pena de a usucapião ordinária se tornar instituto supérfluo (já que a parte poderia buscar outros meios, como adjudicação compulsória).

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa restringindo justo título a instrumento formal registrável (escritura pública) — ERRADA.
- **Discursiva/Sentença:** sentença/parecer sobre usucapião ordinária fundada em justo título informal (recibo ou promessa de compra e venda não registrada).
- **Oral:** "O que caracteriza justo título? Um simples recibo de compra e venda basta?"

CONEXÕES: art. 1.242 CC; jurisprudência já consolidada sobre instrumento particular de promessa de compra e venda não registrado como justo título (tema já cobrado pela FGV).

BLOCO 3 — Usucapião extraordinária, animus domini e prescrição aquisitiva

Filho que mora em imóvel dos pais por mera liberalidade não pode usucapir

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: AREsp 2.983.084-AL | Relator: Min. Raul Araújo | Data: 09/06/2026

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: Para a usucapião extraordinária exige-se posse mansa, pacífica, contínua e exercida com animus domini — requisitos não configurados quando o descendente ocupa imóvel de ascendente, integrante de acervo hereditário ainda indiviso, em contexto de administração familiar.

RESUMO DO CASO: Casal morou por 30 anos em casa pertencente aos pais da esposa, pagando as contas, mas sem que o imóvel fosse registrado em seu nome. Após a morte da sogra, com o bem ainda integrando acervo hereditário indiviso, ajuizaram usucapião extraordinária contra o sogro e os demais herdeiros. O STJ negou, por entender que a ocupação de imóvel de ascendente por descendente é, em regra, expressão de liberalidade/tolerância familiar, incompatível com animus domini, e que a usucapião não pode servir para burlar o regime sucessório (proteção da legítima — arts. 496 e 544 CC).

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** pegadinha presumindo animus domini apenas pela longa ocupação de imóvel de parente — ERRADA.
- **Discursiva/Sentença:** sentença analisando pedido de usucapião de descendente sobre imóvel de ascendente, discutindo animus domini x mera tolerância e proteção da legítima.
- **Oral:** "A ocupação de imóvel de parente por décadas gera usucapião? Por quê?"

CONEXÕES: art. 1.238 CC; arts. 496 e 544 CC; tema recorrente e muito explorado pela FGV (animus domini x mera detenção/tolerância).

Configuração do animus domini independe do pagamento de IPTU

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: AgInt no AREsp 2.306.673-SP | Relator: Min. Maria Isabel Gallotti | Data: 02/09/2024

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: O animus domini exige posse efetiva (e não mera detenção), aferida pela condição subjetiva/abstrata de ter a coisa como sua; a ausência de pagamento de IPTU não afasta a configuração do animus domini.

RESUMO DO CASO: Família ocupava terreno desde 1970, construindo casa e realizando melhorias sem título formal. A proprietária registrada (construtora) alegou que a posse seria precária/clandestina, entre outros argumentos por não terem os ocupantes pago IPTU. O STJ reconheceu a usucapião extraordinária, afirmando presentes os três requisitos exigidos (lapso temporal, posse pacífica e sem oposição, e animus domini), sendo irrelevante o não recolhimento de tributos.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa exigindo pagamento de tributos como requisito para animus domini — ERRADA.
- **Discursiva/Sentença:** contraponto ao caso do "filho que mora na casa dos pais" (acima) — comparar hipóteses em que o animus domini está ou não configurado.
- **Oral:** "É necessário pagar IPTU para caracterizar animus domini?"

CONEXÕES: art. 1.238 CC; contraste direto com a ficha anterior (AREsp 2.983.084-AL — mera liberalidade familiar).

Termo inicial da prescrição aquisitiva é o do exercício da posse ad usucapionem

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 1.837.425-PR | Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze | Data: 13/06/2023

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: O termo inicial da prescrição aquisitiva é o do início do exercício da posse ad usucapionem, e não o momento em que o titular do imóvel toma ciência da violação ao seu direito, afastando-se a aplicação da teoria da actio nata em seu viés subjetivo.

RESUMO DO CASO: Em ação demarcatória, constatou-se demarcação irregular entre lotes vizinhos, com cercas erguidas havia anos. Discutiu-se se o prazo da usucapião correria da ciência do proprietário sobre a invasão ou do início efetivo da posse. O STJ afastou o viés subjetivo da actio nata, entendendo que o proprietário já tinha condições de agir desde o momento em que as cercas foram erguidas irregularmente.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa contando o prazo a partir da "descoberta" da posse alheia pelo proprietário — ERRADA (regra geral).
- **Discursiva/Sentença:** questão envolvendo divergência de limites entre imóveis vizinhos e contagem do prazo de usucapião.
- **Oral:** "A partir de quando se conta o prazo da usucapião — da posse ou da ciência do proprietário?"

CONEXÕES: art. 189 CC; teoria da actio nata; usucapião como espécie de prescrição aquisitiva.

BLOCO 4 — Impedimentos à usucapião

Impossibilidade de usucapião de área de preservação permanente (APP)

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.211.711-MT | Relator: Min. Nancy Andrighi | Data: 09/12/2025

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: A posse exercida sobre imóvel situado em Área de Preservação Permanente, ainda que pacífica e duradoura, não pode gerar efeitos jurídicos aptos ao reconhecimento da usucapião.

RESUMO DO CASO: João ocupava parte do imóvel de Antônio há mais de 20 anos e pleiteou usucapião extraordinária; comprovou-se que a área estava situada em APP, próxima a curso d'água. O STJ negou a usucapião, com base em interpretação teleológica dos arts. 7º e 8º do Código Florestal, por entender que invasões/ocupações irregulares em APP são antijurídicas e dificultam o poder de polícia ambiental.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa afirmando que posse longa e pacífica em APP gera usucapião — ERRADA.
- **Discursiva/Sentença:** caso envolvendo função socioambiental da propriedade e limites à usucapião.
- **Oral:** "Uma área de preservação permanente pode ser usucapida?"

CONEXÕES: arts. 7º e 8º do Código Florestal; demais impedimentos à usucapião (bens públicos, imóveis penhorados, massa falida).

Impossibilidade de usucapião de bem de sociedade de economia mista com destinação pública

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.173.088-DF | Relator: Min. Nancy Andrighi | Data: 08/10/2024

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: Bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista ou empresa pública não podem ser objeto de usucapião quando sujeitos a destinação pública — conceito que abrange até imóveis momentaneamente desafetados/inutilizados, desde que demonstrado potencial de afetação a finalidade pública.

RESUMO DO CASO: Família construiu casa e residiu por mais de 15 anos em terreno da CAESB (sociedade de economia mista distrital), próximo a reservatório de água, e ajuizou usucapião extraordinária. A CAESB contestou alegando bem público estratégico para o sistema de abastecimento. O STJ negou a usucapião, reafirmando que bens de sociedades de economia mista com destinação pública são insuscetíveis de usucapião.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa afirmando que bem de sociedade de economia mista nunca é "bem público" e sempre pode ser usucapido — ERRADA quando há destinação pública.
- **Discursiva/Sentença:** caso sobre natureza jurídica de bens de sociedade de economia mista/empresa pública e (im)possibilidade de usucapião.
- **Oral:** "Bem de sociedade de economia mista pode ser usucapido? Em que hipótese não?"

CONEXÕES: distinção entre empresas estatais em regime concorrencial x prestadoras de serviço público essencial; impedimentos à usucapião de bens públicos.

Usucapião é possível mesmo em área irregular (sem regularização fundiária concluída)

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção

Processo: REsp 1.818.564-DF | Relator: Min. Moura Ribeiro | Data: 09/06/2021

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1025

TESE FIXADA / DECISÃO: É cabível a aquisição de imóveis particulares por usucapião ainda que pendente o processo de regularização urbanística/fundiária da área em que estão situados.

RESUMO DO CASO: Discutiu-se, quanto a imóveis do Setor Tradicional de Planaltina/DF (área urbana sem regularização fundiária concluída), se a pendência do processo de regularização impediria o reconhecimento da usucapião. Em recurso repetitivo, o STJ fixou que a ausência de regularização fundiária da área não obsta a usucapião de imóveis particulares nela situados.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa exigindo que a área já esteja regularizada como pré-requisito para a usucapião — ERRADA.
- **Discursiva/Sentença:** caso envolvendo loteamento/núcleo urbano informal e pedido de usucapião — combinar com os requisitos específicos de cada modalidade.
- **Oral:** "A ausência de regularização fundiária da área impede o reconhecimento da usucapião?"

CONEXÕES: tese vinculante (Tema 1025), aplicável a núcleos urbanos informais; julgado publicado tanto no Informativo 700 quanto no Informativo 17 (Edição Extraordinária) do STJ — mesmo acórdão.

BLOCO 5 — Soma de posses (condomínio/herança e accessio possessionis)**Herdeiro com posse exclusiva pode usucapir em nome próprio**

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: AgInt no AREsp 2.355.307-SP | Relator: Min. Raul Araújo | Data: 17/06/2024

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: O herdeiro que exerce posse exclusiva e com animus domini sobre imóvel objeto de herança tem legitimidade e interesse para usucapir em nome próprio, aplicando-se as normas do condomínio.

RESUMO DO CASO: Com a abertura da sucessão, forma-se condomínio pro indiviso entre coerdeiros sobre o patrimônio hereditário. O STJ reafirmou (citando precedente de 2018 — REsp 1.631.859/SP) que o condômino/coerdeiro pode usucapir em nome próprio desde que demonstre posse direta, exclusiva e com animus domini, sem oposição dos demais, cumprindo os demais requisitos legais.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa afirmando que coerdeiro jamais pode usucapir bem em condomínio hereditário — ERRADA.
- **Discursiva/Sentença:** caso de usucapião entre coerdeiros, exigindo diferenciar posse exclusiva de mera administração do bem comum.
- **Oral:** "Um herdeiro pode usucapir imóvel que é objeto de herança em condomínio com os demais?"

CONEXÕES: art. 1.791 e ss. CC (condomínio hereditário); REsp 1.631.859/SP (2018, mesmo tema, citado como precedente).

Não cabe accessio possessionis (soma de posses inter vivos) na usucapião especial urbana

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 1.799.625-SP | Relator: Min. Marco Buzzi | Data: 06/06/2023

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: Na usucapião especial urbana é admitida a sucessão possessionis (soma de posses causa mortis), mas não é admitida a accessio possessionis (soma de posses por ato inter vivos), nos termos do art. 9º, §3º, do Estatuto da Cidade.

RESUMO DO CASO: Discutiu-se a possibilidade de somar o tempo de posse de possuidor anterior (transferida por ato entre vivos) para completar o prazo quinquenal exigido na usucapião especial urbana. O STJ negou, por entender que a lei especial somente permite a soma de posses por sucessão causa mortis, sob pena de afastamento da finalidade constitucional do instituto (moradia pessoal do possuidor).

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** pegadinha clássica — confundir com a usucapião ordinária/extraordinária, em que a accessio possessionis por cessão contratual É admitida; na usucapião especial urbana NÃO é.
- **Discursiva/Sentença:** questão comparando regras de soma de posse entre as diferentes modalidades de usucapião (ordinária/extraordinária x especial urbana).
- **Oral:** "É possível somar posses de possuidores diferentes na usucapião especial urbana?"

CONEXÕES: art. 9º, §3º do Estatuto da Cidade; art. 1.243 CC (accessio possessionis geral); tema de soma de posses já cobrado pela FGV sob outros ângulos (cessão contratual na usucapião especial urbana comum).

BLOCO 6 — Competência e aspectos processuais**Competência para julgar usucapião com posse originada de vínculo empregatício extinto**

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção

Processo: CC 211.941-PR | Relator: Min. Nancy Andrighi | Data: 05/06/2025

Sistemática: Caso isolado (conflito de competência)

TESE FIXADA / DECISÃO: Compete à Justiça Comum Estadual (e não à Justiça do Trabalho) julgar ação de usucapião de imóvel cuja posse da parte usucapiente supostamente decorre de vínculo empregatício já extinto ao tempo do ajuizamento, quando a pretensão se limita à declaração de domínio.

RESUMO DO CASO: João, ex-caseiro de propriedade rural, morava em casa dentro do terreno; após o fim do contrato de trabalho, o proprietário permitiu que continuasse residindo e prometeu doar a fração do imóvel, mas faleceu antes de formalizar a doação. Após mais de 20 anos de posse, João ajuizou usucapião contra o espólio. O STJ fixou a competência da Justiça Comum, por entender que o essencial é a prova da posse qualificada pelo lapso temporal, sendo a relação de trabalho relevante apenas como pano de fundo, sem atrair a Justiça especializada.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa testando se qualquer relação de origem trabalhista atrai a Justiça do Trabalho para julgar usucapião — ERRADA quando a pretensão se limita à declaração de domínio.
- **Discursiva/Sentença:** questão de competência em ação de usucapião com pano de fundo trabalhista; combinar com discussão sobre animus domini x mera detenção decorrente de relação de trabalho.
- **Oral:** "Ex-empregado que reside no imóvel do (ex-)empregador pode usucapir? Qual a Justiça competente para julgar o pedido?"

CONEXÕES: tema de competência já cobrado pela FGV; art. 1.238 CC (animus domini x mera detenção).

III. CONDOMÍNIO COMUM E MULTIPROPRIEDADE

CC arts. 1.314 a 1.358-A (Condomínio Geral) · arts. 1.358-B a 1.358-U (Multipropriedade)

Condomínio Comum (assunto=476) e Condomínio em Multipropriedade (assunto=808)

Locação por Airbnb (curta estadia) em condomínio residencial — exploração reiterada exige aprovação de 2/3

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção

Processo: REsp 2.121.055-MG | Relator: Min. Nancy Andrighi | Data: 07/05/2026

Sistemática: Caso isolado (decisão de Seção uniformizadora de Turmas, mas não em rito de recurso repetitivo)

TESE FIXADA / DECISÃO: A utilização do imóvel em contratos atípicos de curta estadia, com reiterada exploração econômica ou profissionalização do serviço, descaracteriza a destinação residencial, devendo haver previsão na convenção aprovada por 2/3 dos condôminos. A mera disponibilização em plataforma digital (Airbnb) não descaracteriza, por si só, a natureza residencial.

RESUMO DO CASO: Regina, proprietária de apartamento em condomínio de convenção estritamente residencial (sem menção ao Airbnb), passou a alugar a unidade com muita frequência, para diferentes hóspedes, por curtos períodos. O condomínio proibiu a prática e Regina ajuizou ação inibitória alegando ausência de vedação expressa e natureza residencial do uso. O STJ rejeitou o pedido: os contratos de curta estadia são atípicos (não se equiparam à locação por temporada da Lei 8.245/91 nem à hospedagem hoteleira da Lei 11.771/2008); o que retira a natureza residencial é a exploração econômica reiterada/profissionalizada (alta rotatividade, serviços de limpeza, recepção etc.).

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa testando se "mera disponibilização em plataforma digital descaracteriza uso residencial" (FALSO) vs. "exploração reiterada/profissionalizada descaracteriza, exigindo aprovação de 2/3" (VERDADEIRO).
- **Discursiva/Sentença:** elaborar sentença/parecer sobre limites do poder da convenção condominial de restringir o uso da unidade privativa à luz da função social da propriedade e do direito de vizinhança.
- **Oral:** diferenciar este julgado dos precedentes STJ. 3ª Turma. REsp 1.884.483-PR (Info 720) e REsp 1.819.075/RS (Info 693), ambos fora da janela de atualidade mas que fixaram a mesma linha.

CONEXÕES: REsp 1.884.483-PR (Info 720, 2021) e REsp 1.819.075/RS (Info 693, 2021) — mesma tese, quórum de 2/3; art. 1.336, IV, e art. 1.351 do CC (quórum qualificado para alteração de destinação/uso das unidades).

Loteamento fechado — associação de moradores pode controlar acesso, mas não pode discriminar não associados

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 2.191.745-SP | Relator: Min. Maria Isabel Gallotti | Data: 09/12/2025 (Info 29 — Edição Extraordinária)

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: A associação de moradores pode exercer controle de acesso em loteamentos fechados mediante identificação e cadastramento, mas não pode impedir o ingresso de terceiros identificados destinados a moradores não associados, nem criar distinções entre associados e não associados quanto à forma de acesso. As vias internas do loteamento são áreas públicas (art. 22 da Lei 6.766/79); o art. 2º, §8º, da mesma lei veda o impedimento de acesso a não residentes identificados/cadastrados.

RESUMO DO CASO: Um casal, proprietário de lote em loteamento de acesso controlado, optou por não se associar à administradora e passou a sofrer restrições (sem cartão magnético de acesso automático, identificação repetida na portaria, impedimento de entrada de entregadores/prestadores de serviço). Ajuizaram ação contra a associação pedindo garantia de acesso a visitantes/entregadores identificados, fornecimento de cartão de acesso e indenização por danos morais. O STJ garantiu o acesso de terceiros identificados e vedou o tratamento discriminatório entre moradores associados e não associados, mantendo, porém, a legitimidade do controle mediante identificação/cadastro.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** relacionar o poder de controle de acesso da associação com a natureza pública das vias internas (art. 22, Lei 6.766/79) e a vedação de discriminação (art. 2º, §8º).
- **Discursiva/Sentença:** sentença sobre conflito entre segurança privada/controlado de acesso e livre circulação em loteamentos fechados e condomínios de fato.
- **Oral:** distinguir loteamento fechado, condomínio de fato e condomínio edilício quanto à natureza jurídica das vias de circulação.

CONEXÕES: art. 22 e art. 2º, §8º, da Lei 6.766/79; REsp 1.991.508-SP (Info 746, 2022, fora da janela mas didaticamente conexo); AgInt no AgInt no AREsp 1.060.252-RJ (Info 846, abaixo).

Fazenda Pública condômina — submissão aos encargos de mora da convenção condominial

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 2.214.098-PE | Relator: Min. Raul Araújo | Data: 22/09/2025 (Info 29 — Edição Extraordinária)

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: A Fazenda Pública, quando figura como condômina, submete-se aos encargos de mora previstos na convenção condominial, não se aplicando o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (índices da caderneta de poupança). Contratos de direito privado firmados pela Administração Pública seguem, em regra, as normas de direito civil, obedecendo às mesmas regras impostas aos demais condôminos.

RESUMO DO CASO: a União, proprietária de salas comerciais em edifício, ficou inadimplente com cotas condominiais. O condomínio cobrou multa de 2% e juros de mora de 1% a.m., conforme convenção. A União alegou que, por ser Fazenda Pública, os juros deveriam seguir os índices da poupança (art. 1º-F, Lei 9.494/97), bem inferiores. O STJ rejeitou o argumento, afirmando que a relação condominial é regida pelo direito privado, sem privilégio de foro/regime para a Fazenda Pública nessa qualidade.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** pegadinha sobre aplicação (indevida) de regras de direito público/regime de precatórios a relações condominiais quando o Poder Público é condômino.
- **Discursiva/Sentença:** pouco provável como tema isolado central, mas pode compor questão híbrida sobre despesas condominiais e regime jurídico da Administração em contratos privados.
- **Oral:** por que a Fazenda Pública não goza de tratamento privilegiado como condômina?

CONEXÕES: art. 1.336 do CC (obrigações do condômino); art. 1º-F da Lei 9.494/97; jurisprudência sobre natureza propter rem das despesas condominiais.

Honorários advocatícios contratuais não podem ser repassados ao condômino executado

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.187.308-TO | Relator: Min. Nancy Andrighi | Data: 16/09/2025 (Info 863)

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: É inadmissível a inclusão, pelo condomínio exequente, dos honorários advocatícios convencionais (contratados entre condomínio e seu advogado) no cálculo do débito executado em ação de cobrança de cotas condominiais, ainda que haja previsão na convenção — trata-se de despesa extraprocessual sem amparo legal para repasse ao condômino inadimplente.

RESUMO DO CASO: João acumulou R\$ 5.000,00 em cotas condominiais em atraso. A convenção previa que o inadimplente arcaria, além das taxas, juros e multa, com honorários advocatícios contratuais de 20% sobre a dívida. O condomínio, assistido por advogado contratado, cobrou também esse valor na execução. O STJ excluiu a verba: os honorários contratuais são despesa própria do condomínio com seu advogado, e sua transferência ao condômino carece de previsão legal, independentemente de cláusula convencional em sentido contrário.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** distinguir honorários advocatícios contratuais (não repassáveis) de honorários sucumbenciais (devidos na condenação judicial) na execução de cotas condominiais.
- **Discursiva/Sentença:** elaborar sentença em execução de cotas condominiais, definindo corretamente o valor exequendo.
- **Oral:** por que a previsão na convenção não basta para legitimar a cobrança de honorários contratuais do condômino?

CONEXÕES: arts. 1.336 e 1.348 do CC; REsp 1.483.930-DF (Info 596, recurso repetitivo — Tema 949, prazo prescricional quinquenal para cobrança de cotas, fora da janela de atualidade mas tema correlato clássico).

Contribuições voluntárias pretéritas não configuram adesão formal à associação de moradores

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: AgInt no AgInt no AREsp 1.060.252-RJ | Relator: Min. Maria Isabel Gallotti | Data: 17/02/2025 (Info 846)

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: Em condomínio de fato estabelecido por edifícios de bairro residencial aberto (com fechamento/restrrição de acesso a vias públicas), a existência de contribuições voluntárias feitas por um dos edifícios ao longo de vários anos não configura adesão formal à associação de moradores, nem autoriza cobrança futura de mensalidades.

RESUMO DO CASO: uma associação de moradores, responsável pela restrição de acesso a vias de bairro residencial aberto, pretendia cobrar mensalidades de um edifício que, no passado, havia feito contribuições voluntárias, mas nunca aderira formalmente ao quadro associativo. O STJ negou a cobrança, reafirmando que a adesão à associação depende de manifestação formal de vontade, não bastando o pagamento espontâneo pretérito.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** reforça a linha "sem adesão formal, sem cobrança" — pagamentos voluntários passados não vinculam para o futuro.
- **Discursiva/Sentença:** parecer sobre (im)possibilidade de cobrança de taxa de manutenção/mensalidade de associação de moradores em face de não associados.
- **Oral:** diferença entre condomínio de fato e loteamento fechado regularizado (Lei 13.465/2017) quanto à exigibilidade da taxa.

CONEXÕES: REsp 1.991.508-SP (Info 746, 2022); Lei 13.465/2017; AgInt no AgInt no REsp 1.975.502-SP (Info 842, abaixo) — tese em sentido aparentemente oposto, mas conciliável pelo requisito de anuência formal.

Cobrança de taxa em condomínio atípico é válida havendo contrato-padrão registrado e anuência do adquirente

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: AgInt no AgInt no REsp 1.975.502-SP | Relator: Min. João Otávio de Noronha | Data: 10/02/2025 (Info 842)

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: É possível a cobrança de taxas condominiais em condomínios atípicos quando há contrato-padrão registrado em cartório com cláusula de previsão de cobrança e o adquirente manifesta anuência (contrato, escritura pública ou outro instrumento formal) — a livre associação não é óbice quando comprovada a concordância do proprietário com o encargo.

RESUMO DO CASO: discussão sobre a validade da cobrança de taxas em "condomínio atípico" (sem personalidade associativa formal). O STJ validou a cobrança por haver cláusula contratual registrada em cartório e anuência documentada do proprietário, distinguindo essa hipótese daquela em que não há prova de concordância formal (compare-se com o Info 846, acima).

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** contrastar com o Info 846/746 — o divisor de águas é a existência (ou não) de anuência formal registrada.
- **Discursiva/Sentença:** questão prática exigindo identificar se há prova de anuência (contrato-padrão registrado, escritura) para validar a cobrança de taxa por associação/administradora.
- **Oral:** quais requisitos tornam válida a cobrança de taxa de manutenção por associação de moradores/condomínio atípico?

CONEXÕES: REsp 1.991.508-SP (Info 746); AgInt no AgInt no AREsp 1.060.252-RJ (Info 846); Lei 13.465/2017.

Condômino individual não tem legitimidade para exigir contas do síndico

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: AgInt no AREsp 2.408.594-SP | Relator: Min. João Otávio de Noronha | Data: 16/09/2024 (Info 831)

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: As contas do síndico devem ser prestadas perante a assembleia; caso não o sejam, cabe ação de prestação de contas proposta pelo condomínio. O condômino, individualmente, não possui legitimidade para propor tal ação, pois a obrigação do síndico é de prestar contas à assembleia, e não a cada condômino isoladamente.

RESUMO DO CASO: discussão sobre legitimidade ativa em ação de exigir contas movida por condômino, isoladamente, contra o síndico. O STJ negou a legitimidade individual, reafirmando que a prestação de contas do síndico se dá perante a assembleia geral, cabendo ao condomínio (e não ao condômino isolado) a legitimidade para exigí-las judicialmente.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** pegadinha clássica de legitimidade ativa em ações relacionadas à administração condominial.
- **Discursiva/Sentença:** menos provável como tema central isolado, mas pode compor questão sobre deveres do síndico e fiscalização pela assembleia.
- **Oral:** quem tem legitimidade para exigir contas do síndico, e por quê.

CONEXÕES: arts. 1.348, VIII, e 1.350 do CC (dever de prestação de contas do síndico perante a assembleia).

Prazo prescricional decenal para reembolso de despesas de manutenção entre condôminos em estado de indivisão

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 2.004.822-RS | Relator: Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. para acórdão Min. Marco Buzzi | Data: 29/11/2023 (Info 799)

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: É decenal (art. 205 do CC/2002) o prazo prescricional aplicável à pretensão de reembolso de despesas efetuadas por condômino com a manutenção da coisa em estado de indivisão (vintenário pelo CC/1916, art. 177).

RESUMO DO CASO: Carlos, Ana e João herdaram um apartamento em condomínio. Carlos arcou sozinho com R\$ 60 mil em despesas de manutenção entre 2008 e 2012 e, em 2016, ajuizou ação cobrando o reembolso proporcional (R\$ 20 mil de cada um). Os réus alegaram prescrição trienal (art. 206, §3º, IV, CC — pretensão de enriquecimento sem causa). O STJ afastou a tese: a pretensão funda-se no dever de concorrer para as despesas de conservação da coisa comum (art. 1.315 CC), sujeita ao prazo geral decenal, e não ao prazo trienal do enriquecimento sem causa.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** distinguir o prazo trienal do art. 206, §3º, IV (enriquecimento sem causa) do prazo decenal geral aplicável ao reembolso entre condôminos por despesas de conservação.
- **Discursiva/Sentença:** cálculo de prescrição em ação de reembolso de despesas entre condôminos/coerdeiros em condomínio pro indiviso.
- **Oral:** fundamento do dever de concorrer para as despesas de conservação da coisa comum (art. 1.315 CC) e sua diferença do enriquecimento sem causa.

CONEXÕES: art. 1.315 CC (despesas de conservação); art. 205 CC (prescrição geral decenal); art. 206, §3º, IV, CC (enriquecimento sem causa); art. 1.319 CC (uso exclusivo/indenização por aluguel).

IV. CONDOMÍNIO EDILÍCIO

CC arts. 1.331 a 1.358

BLOCO 1 — Natureza propter rem e cobrança de cotas condominiais (penhora do imóvel)

Penhora do imóvel na fase de cumprimento de sentença ainda que o proprietário registral não tenha integrado a fase de conhecimento — releitura do Tema 886/STJ

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção

Processo: REsp 1.910.280-PR | Relator: Min. Maria Isabel Gallotti | Data: 03/04/2025

Sistemática: Caso isolado — decisão de Seção uniformizadora que reinterpreta o Tema 886 (não consta, no texto disponibilizado pelo Buscador, fixação de novo "Tema" repetitivo) [VERIFICAR se há Tema/afetação formal associada a este REsp]

TESE FIXADA / DECISÃO: A obrigação condominial é propter rem e vincula-se à própria coisa, sendo o imóvel a garantia do pagamento da dívida. Isso permite a penhora do bem na fase de cumprimento de sentença mesmo que o proprietário registral não tenha figurado no polo passivo da fase de conhecimento. A tese do Tema 886/STJ deve ser interpretada à luz da natureza propter rem da obrigação, não de forma literal ou isolada.

RESUMO DO CASO: Ação de cobrança de cotas condominiais foi ajuizada apenas contra o promitente comprador, que estava imitado na posse. Em fase de cumprimento de sentença, o condomínio buscou penhorar o próprio imóvel, cujo titular registral (promitente vendedor) não havia integrado a fase de conhecimento. Discutia-se se a leitura literal do Tema 886 (que trata da legitimidade passiva concorrente) impediria a penhora do bem de quem não participou do processo de conhecimento. A 2ª Seção afastou a leitura literal e autorizou a penhora, prestigiando a natureza propter rem: o imóvel gerador da despesa garante o pagamento independentemente de quem tenha figurado no polo passivo da fase cognitiva.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa afirmando que a penhora do imóvel exige que o proprietário registral tenha necessariamente participado da fase de conhecimento — incorreta; a natureza propter rem autoriza a penhora independentemente disso.
- **Discursiva/Sentença:** elaboração de sentença/parecer em ação de cobrança de cotas condominiais discutindo legitimidade passiva concorrente e possibilidade de penhorar o imóvel de titular registral que não foi citado na fase de conhecimento.
- **Oral:** "Explique a natureza propter rem da obrigação condominial e suas consequências processuais quanto à penhora do imóvel gerador da dívida."

CONEXÕES: Tema 886/STJ (REsp 1.345.331-RS, Info 560 — fora da janela temporal, mencionado apenas como pano de fundo); Info 567/STJ (legitimidade passiva concorrente promitente comprador/vendedor — fora da janela); art. 1.345 do CC; ficha seguinte (Info 26 — penhora de imóvel alienado fiduciariamente).

Penhora de imóvel alienado fiduciariamente por dívida condominial — necessidade de citar o credor fiduciário

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção

Processo: REsp 2.100.103-PR | Relator: Min. Raul Araújo | Data: 12/03/2025 (Info 26 — Edição Extraordinária)

Sistemática: Caso isolado — decisão de Seção que uniformizou divergência entre a 3ª e a 4ª Turma [VERIFICAR se há Tema repetitivo formalmente afetado]

TESE FIXADA / DECISÃO: É possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente para quitação de débito condominial, em razão da natureza propter rem da obrigação (art. 1.345 do CC), que se sobrepõe ao direito de propriedade resolúvel do credor fiduciário. É necessária a citação do credor fiduciário para integrar a execução; ele pode quitar a dívida, sub-rogando-se nos direitos do exequente, com direito de regresso contra o fiduciante.

RESUMO DO CASO: Condomínio ajuizou execução de cotas condominiais contra devedor fiduciante de imóvel dado em alienação fiduciária em garantia. Discutia-se se seria possível penhorar o bem, já que a propriedade (resolúvel) pertence ao credor fiduciário até a quitação do financiamento. Havia divergência: a 3ª Turma (REsp 2.036.289/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 18/4/2023) entendia que não; a 4ª Turma (REsp 2.059.278-SC, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, 23/5/2023, Info 789) entendia que sim. A 2ª Seção pacificou pela possibilidade da penhora, condicionada à prévia citação do credor fiduciário.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa testando se a penhora do imóvel alienado fiduciariamente dispensa a citação do credor fiduciário — incorreta; a citação é condição necessária.
- **Discursiva/Sentença:** sentença/parecer sobre cobrança de cotas condominiais de imóvel alienado fiduciariamente, abordando legitimidade passiva, necessidade de citação do credor fiduciário e direito de regresso deste contra o fiduciante.
- **Oral:** "O condomínio pode penhorar imóvel alienado fiduciariamente por dívida de cotas condominiais? Sob quais condições processuais?"

CONEXÕES: art. 1.345 do CC; Lei 9.514/97 (alienação fiduciária de bem imóvel); ficha anterior (Info 858 — propter rem e penhora mesmo sem participação na fase de conhecimento); divergência histórica documentada no Info 789/STJ (REsp 2.036.289-RS x REsp 2.059.278-SC — julgados em 2023, fora da janela de 3 anos para casos isolados e hoje superados por esta decisão da 2ª Seção).

BLOCO 2 — Vaga de garagem

Vaga de garagem com matrícula própria: vedação de arrematação por terceiro estranho ao condomínio prevalece mesmo em hasta pública

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 2.095.402-SC | Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira | Data: 06/08/2024 (Info 820)

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: A vedação à alienação de vaga de garagem com matrícula própria para terceiro estranho ao condomínio, sem autorização expressa na convenção condominial (art. 1.331, §1º, CC c/c art. 2º da Lei 4.591/64), prevalece mesmo no caso de alienação judicial por hasta pública. Apenas condôminos podem arrematar a vaga — interpretação conjugada com a Súmula 449-STJ.

RESUMO DO CASO: Caso hipotético do site: João, executado, teve penhorada uma vaga de garagem de sua titularidade, com matrícula própria distinta da do apartamento, determinando-se sua alienação em hasta pública. Discutiu-se se um terceiro estranho ao condomínio poderia arrematar a vaga. O STJ decidiu que não: a restrição à alienação a estranhos (art. 1.331, §1º, CC), que visa preservar segurança, funcionalidade e harmonia condominial, também se aplica à arrematação judicial, de modo que somente condôminos podem participar da hasta pública para essa finalidade — combinando-se com a Súmula 449-STJ, que autoriza a penhorabilidade da vaga autônoma.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa afirmando que a hasta pública afasta a restrição de venda a terceiros estranhos ao condomínio — incorreta; a restrição persiste mesmo na arrematação judicial.
- **Discursiva/Sentença:** caso de execução com penhora de vaga de garagem autônoma, exigindo fundamentação sobre quem pode arrematar (art. 1.331, §1º, CC; art. 2º, Lei 4.591/64; Súmula 449-STJ).
- **Oral:** "A Súmula 449 do STJ autoriza a penhora de vaga de garagem com matrícula própria autônoma. Um terceiro estranho ao condomínio pode arrematá-la em hasta pública? Fundamente."

CONEXÕES: Súmula 449-STJ; art. 1.331, §1º, do CC; art. 2º da Lei 4.591/64.

TOP 10 IMPERDÍVEIS DESTA MATÉRIA

Seleção dos julgados com maior probabilidade de cobrança em prova de Magistratura (FGV), considerando sistemática vinculante (repercussão geral, repetitivo, controle concentrado, súmula), centralidade do tema e atualidade.

1. Usucapião é cabível ainda que pendente o processo de regularização fundiária da área (Tema 1025/STJ)

STJ, 2ª Seção, REsp 1.818.564-DF — Recurso Repetitivo. Único julgado vinculante do levantamento; tese diretamente aplicável a núcleos urbanos informais e loteamentos irregulares, cenário recorrente em provas práticas de sentença.

2. Limite de 250m² da usucapião familiar (art. 1.240-A) refere-se ao imóvel como um todo, não a uma fração pedida

STJ, 4ª Turma, REsp 1.949.761-MG (2026). Desdobramento recente de um dos temas mais cobrados pela FGV em usucapião; veda a estratégia de "recortar" a área para caber no limite legal.

3. Recibo de compra e venda pode configurar justo título na usucapião ordinária

STJ, 3ª Turma, REsp 2.215.421-SE (2026). Interpretação extensiva do justo título (art. 1.242 CC), em linha com a jurisprudência já cobrada pela FGV sobre promessa de compra e venda não registrada.

4. Ocupação de imóvel de ascendente por descendente é, em regra, mera liberalidade — não gera animus domini

STJ, 4ª Turma, AREsp 2.983.084-AL (2026), em contraste com AgInt no AREsp 2.306.673-SP (2024, animus domini independe de IPTU). Par comparativo de altíssimo valor didático sobre a linha divisória entre posse ad usucapionem e mera tolerância familiar.

5. Impossibilidade de usucapião de Área de Preservação Permanente (APP)

STJ, 3ª Turma, REsp 2.211.711-MT (2025). Interpretação teleológica dos arts. 7º e 8º do Código Florestal; conecta função socioambiental da propriedade com limites à usucapião — tema vocacionado à prova discursiva.

6. Bens de sociedade de economia mista com destinação pública não podem ser usucapidos, mesmo se momentaneamente desafetados

STJ, 3ª Turma, REsp 2.173.088-DF (2024). Amplia o rol de impedimentos à usucapião além dos bens públicos em sentido estrito — pegadinha clássica de prova objetiva.

7. Não cabe accessio possessionis (soma de posses inter vivos) na usucapião especial urbana

STJ, 4ª Turma, REsp 1.799.625-SP (2023). Distinção fina entre accessio e successio possessionis, comparável a regras de soma de posse já cobradas em usucapião ordinária/extraordinária — armadilha recorrente em provas objetivas.

8. Locação por Airbnb em condomínio residencial: exploração reiterada exige aprovação de 2/3 dos condôminos

STJ, 2ª Seção, REsp 2.121.055-MG (2026). Reafirma e atualiza tema clássico de Direito das Coisas (limites da convenção condominial e função social da propriedade), com julgado recentíssimo.

9. Penhora de imóvel alienado fiduciariamente por dívida condominial exige citação do credor fiduciário

STJ, 2ª Seção, REsp 2.100.103-PR (2025). Uniformiza divergência entre 3ª e 4ª Turmas sobre natureza propter rem da obrigação condominial versus propriedade resolúvel do credor fiduciário — tema de alto potencial para questão prática/sentença.

10. Vedação à arrematação de vaga de garagem com matrícula própria por terceiro estranho ao condomínio, mesmo em hasta pública

STJ, 4ª Turma, REsp 2.095.402-SC (2024). Combina a Súmula 449-STJ com o art. 1.331, §1º, CC, tema clássico e recorrente em provas de Magistratura sobre condomínio edilício.

CURADORIA DE JURISPRUDÊNCIA

DIREITO CIVIL — DIREITO DAS COISAS (RODADA 2/2)

Direitos de Vizinhança · Usufruto · Promessa de Compra e Venda · Superfície, Servidões, Penhor, Hipoteca e Laje · Alienação Fiduciária em Garantia

Preparação para Concursos de Magistratura Estadual — Banca FGV

Jurisprudência do STF e do STJ — janela de 5 anos (jun/2021–jun/2026) para ritos vinculantes e de 3 anos (jun/2023–jun/2026) para casos isolados

Fonte: Buscador Dizer o Direito (buscadordizerodireito.com.br)

Data da curadoria: 19/07/2026

Esta é a rodada complementar de Direito das Coisas. A Rodada 1/2 (Posse, Propriedade, Usucapião e Condomínio) foi entregue anteriormente em documento separado.

ÍNDICE NAVEGÁVEL

Sumário automático — no Word, clique com o botão direito sobre a lista abaixo e escolha "Atualizar campo" (ou F9) para gerar/atualizar a numeração de páginas.

I. DIREITOS DE VIZINHANÇA, USUFRUTO E PROMESSA DE COMPRA E VENDA

CC arts. 1.277 a 1.313 (Direitos de Vizinhança) · arts. 1.390 a 1.411 (Usufruto) · arts. 1.417-1.418 c/c legislação especial (Promessa de Compra e Venda)

Direitos de Vizinhança

RESULTADO DA VARREDURA: NENHUM JULGADO SELECIONADO

Foram lidos os 3 julgados vinculados a informativo existentes na base para este assunto. Todos são casos isolados de Turma anteriores ao marco de 01/06/2023. O mais próximo — REsp 2.035.008-SP (STJ, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 02/05/2023, Info 774), sobre o direito de tapagem e o rateio das despesas de muro divisório entre lindeiros (art. 1.297 CC) — ficou a cerca de um mês do corte temporal. É um tema classicamente relevante para a FGV e vale revisão complementar pelo candidato, ainda que fora da janela desta curadoria.

Usufruto

Usufruto simultâneo (ato inter vivos) — Ausência de dever de prestar contas dos frutos do quinhão do usufrutuário falecido

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 1.942.097-MT | Relator: Min. Maria Isabel Gallotti | Data: 07/11/2023

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: Em se tratando de usufruto estabelecido por ato inter vivos, o usufrutuário sobrevivente não tem o dever de prestar contas, no processo de inventário, dos frutos referentes ao quinhão do usufrutuário falecido, pois esse quinhão não é acrescido ao seu nem transmitido aos herdeiros do falecido, apenas retornando ao nu-proprietário.

RESUMO DO CASO: João e Regina, casados, doaram uma fazenda ao filho Carlos, reservando para si usufruto vitalício conjunto sobre o imóvel. Após a morte de Regina, foi instaurado inventário e o outro filho, Ricardo, ajuizou ação de prestação de contas contra João, alegando ter sido preterido na legítima e nos frutos do usufruto vitalício, pretendendo que João prestasse contas dos frutos arrecadados com a exploração da fazenda. O STJ afastou o dever de prestar contas: no usufruto simultâneo constituído por ato inter vivos (diferente do usufruto testamentário, em que pode haver direito de crescer), a morte de um dos usufrutuários extingue o usufruto quanto à sua cota-parte, que retorna diretamente ao nu-proprietário — sem qualquer acréscimo patrimonial em favor do usufrutuário sobrevivente nem repercussão em prol dos herdeiros do falecido.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa que confunda usufruto simultâneo por ato inter vivos com usufruto testamentário (neste último, cabível cláusula de crescer expressa); ou que afirme, incorretamente, que os frutos do quinhão do usufrutuário falecido devem ser repassados ao usufrutuário sobrevivente ou aos herdeiros do morto.
- **Discursiva/Sentença:** elaboração de sentença/parecer em processo de inventário no qual herdeiro pretere pedido de prestação de contas de frutos de usufruto vitalício conjunto instituído por doação com reserva de usufruto — exige domínio da distinção entre extinção parcial do usufruto (retorno ao nu-proprietário) e eventual direito de crescer.
- **Oral:** "O que ocorre com o usufruto simultâneo instituído por doação com reserva de usufruto quando um dos usufrutuários falece? Os herdeiros do usufrutuário falecido têm direito aos frutos relativos ao quinhão deste? E se o usufruto fosse testamentário, mudaria a resposta?"

CONEXÕES: arts. 1.390, 1.404, 1.410 e 1.411 do CC (extinção do usufruto pela morte; usufruto simultâneo e direito de crescer); tema correlato (mas fora da janela temporal desta rodada) — STJ, 3ª Turma, REsp 1758946-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 08/06/2021 (Info 700), sobre extinção do usufruto por morte do usufrutuário e efeitos sobre contrato de arrendamento por ele celebrado.

Promessa de Compra e Venda

RESULTADO DA VARREDURA: NENHUM JULGADO SELECIONADO

A subcategoria própria "Promessa de compra e venda" do Buscador Dizer o Direito está desatualizada para os fins desta curadoria: o julgado vinculado a informativo mais recente disponível é de 15/12/2015 (REsp 888.666-SE, Info 575), muito anterior mesmo à janela mais ampla de 5 anos (01/06/2021). Foram lidos os 7 julgados disponíveis, todos fora de qualquer janela aplicável. Recomenda-se ao candidato revisar diretamente a doutrina e os arts. 1.417-1.418 do CC c/c a legislação especial (loteamentos, incorporação imobiliária), já que não há jurisprudência recente indexada especificamente sob este assunto na base consultada.

II. SUPERFÍCIE, SERVIDÕES, PENHOR, HIPOTECA E LAJE

CC arts. 1.369 a 1.377 (Superfície) · arts. 1.378 a 1.389 (Servidões) · arts. 1.431 a 1.472 (Penhor) · arts. 1.473 a 1.505 (Hipoteca) · arts. 1.510-A a 1.510-E (Laje)

RESULTADO DA VARREDURA: NENHUM JULGADO SELECIONADO NESTA RODADA

No Buscador Dizer o Direito, estes cinco institutos não possuem "assunto" próprio dentro de Direitos Reais — todos ficam agrupados no bucket residual "Outros temas", junto com resíduos diversos (procuração para venda de imóvel, ações demolitórias/demarcatórias, taxa de manutenção de loteamento, PAR, entre outros). Foram lidos os 19 julgados vinculados a informativo disponíveis nesse bucket.

Superfície, Servidões e Laje: nenhum julgado vinculado a informativo foi localizado sobre estes institutos na base pesquisada — nem dentro, nem fora da janela temporal. Recomenda-se revisão direta da lei e da doutrina para esses três institutos.

Penhor: idem — nenhum julgado localizado neste bucket.

Hipoteca: há julgados no bucket, mas todos anteriores à janela aplicável (o mais recente é de 15/09/2020, isolado, sobre dispensa de outorga conjugal no regime de separação absoluta — anterior mesmo ao marco de 5 anos). Sem ficha elegível nesta rodada.

Nota lateral: o leading case do Tema 492/STF (RE 695.911, Repercussão Geral, cobrança de taxa de manutenção de loteamento fechado de não associado) apareceu neste bucket, julgado em 14/12/2020 — a poucos meses do marco de 01/06/2021 — e por isso não pôde ser incluído nesta curadoria por regra estrita de janela temporal, apesar de ser tema clássico e citado com frequência.

III. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA

DL 911/1969 (bens móveis) · Lei 9.514/1997 (bens imóveis) · Lei 14.711/2023 (Marco Legal das Garantias) — subtema mais denso desta rodada

BLOCO 1 — ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS MÓVEIS (Decreto-Lei 911/1969)

Notificação sem necessidade de comprovar o recebimento (Tema 1132/STJ)

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção

Processo: REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS | Relator: Min. Marco Buzzi (Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha) | Data: 09/08/2023

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1132

TESE FIXADA / DECISÃO: É suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor fiduciante no endereço indicado no instrumento contratual para comprovação da mora, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros.

RESUMO DO CASO: Discutia-se se, para a comprovação da mora exigida pela Súmula 72-STJ, seria necessário demonstrar que o devedor efetivamente recebeu a notificação enviada por carta registrada com AR. O STJ, em repetitivo, fixou que basta o envio ao endereço contratual, bastando o AR (ainda que não haja prova de que a pessoa que assinou é o próprio devedor), prestigiando a boa-fé do credor e a segurança do sistema de crédito com garantia fiduciária.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** assertiva trocando "comprovação do recebimento" por "envio ao endereço contratual" — pegadinha clássica de cobrar a íntegra do Tema 1132.
- **Discursiva/Sentença:** elaborar sentença/parecer sobre defesa de devedor que alega não ter recebido a notificação pessoalmente.
- **Oral:** "O que é necessário para comprovar a mora do devedor fiduciante na alienação fiduciária de bem móvel?"

CONEXÕES: Súmula 72-STJ; Info 851 e Info 811 (notificação por e-mail); art. 2º, §2º do DL 911/69.

Validade da notificação extrajudicial por e-mail

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção (consolidando entendimento da 4ª Turma)

Processo: REsp 2.183.860-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 08/05/2025 (Info 851) — origem: REsp 2.087.485-RS, mesmo Relator, julgado em 23/04/2024 (Info 811)

Sistemática: Caso isolado (consolidado pela 2ª Seção)

TESE FIXADA / DECISÃO: A notificação extrajudicial do devedor fiduciante por meio digital/eletrônico (e-mail) é válida para comprovar a mora, desde que (i) enviada ao e-mail indicado no contrato; e (ii) comprovado o efetivo recebimento.

RESUMO DO CASO: Bancos passaram a notificar devedores por e-mail em vez de carta registrada. O STJ validou o meio eletrônico, mas — diferentemente do Tema 1132 (carta física) — exigiu comprovação do efetivo recebimento do e-mail, já que este meio não goza da mesma presunção de entrega dos Correios.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** distinguir o regime da notificação por carta (dispensa prova do recebimento — Tema 1132) do regime da notificação por e-mail (exige prova do recebimento) — armadilha típica FGV.
- **Discursiva/Sentença:** caso prático envolvendo instituição financeira que só enviou e-mail sem comprovar abertura/recebimento.
- **Oral:** "É válida a notificação por e-mail? Quais os requisitos e em que difere da notificação por carta?"

CONEXÕES: Tema 1132/STJ (Info 782); Súmula 72-STJ.

Termo inicial do prazo de 5 dias para pagamento da integralidade da dívida (Tema 1279/STJ)

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção

Processo: REsp 2.126.264-MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 07/08/2025 (Info 860)

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1279

TESE FIXADA / DECISÃO: O prazo de 5 dias para pagamento da integralidade da dívida (art. 3º, § 1º, do DL 911/1969) começa a fluir a partir da data da execução da medida liminar (apreensão do bem), e não da ciência do devedor sobre a apreensão.

RESUMO DO CASO: Divergia-se sobre o termo inicial do prazo de purgação: a data em que o bem foi efetivamente apreendido ou a data em que o devedor tomou ciência do ato. O STJ, em repetitivo, fixou que é a execução da liminar (apreensão material) que dispara o prazo, conferindo objetividade e segurança ao procedimento.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** confundir "execução da liminar" com "citação/ciência do devedor" como termo inicial — pegadinha central.
- **Discursiva/Sentença:** cálculo de prazo em caso concreto de busca e apreensão de veículo.
- **Oral:** "Desde quando conta o prazo de 5 dias para o devedor pagar a integralidade da dívida?"

CONEXÕES: art. 3º, §§ 1º e 2º do DL 911/1969; Lei 10.931/2004 (fim da purgação parcial — pagamento apenas das parcelas vencidas); Info 540 (Tema 722, mais antigo, fora da janela, mas mesmo tema de fundo: integralidade da dívida).

Prescrição da execução não impede o ajuizamento de busca e apreensão

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 1.503.485-CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 04/06/2024 (Info 815)

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: Mesmo prescrita a pretensão de cobrança/execução da dívida (art. 206, § 5º, I, CC), o credor pode ajuizar ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, pois se trata de via processual distinta, não alcançada pela prescrição daquele outro instrumento.

RESUMO DO CASO: Passados mais de 5 anos do vencimento sem pagamento, o devedor alegou prescrição para impedir qualquer medida do credor. O STJ afastou a tese, distinguindo a pretensão de cobrança (prescrita) do direito de buscar o bem dado em garantia por outra via processual (não prescrita), sob pena de ampliar indevidamente os efeitos da prescrição.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** "a prescrição da pretensão executiva impede a busca e apreensão" — assertiva FALSA a ser identificada.
- **Discursiva/Sentença:** tese de defesa/ataque em petição envolvendo prescrição parcial de créditos fiduciários.
- **Oral:** "A prescrição da execução impede a busca e apreensão do bem?"

CONEXÕES: art. 206, § 5º, I, CC; arts. 3º e 4º do DL 911/1969 (opção do credor entre busca e apreensão ou execução).

Anotação da alienação fiduciária no CRV não é requisito para a busca e apreensão

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.095.740-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 06/02/2024 (Info 800)

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: A anotação da alienação fiduciária no Certificado de Registro de Veículo (CRV) não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, pois o registro é condição de eficácia da garantia perante terceiros, não entre os contratantes. Bastam: (i) comprovação da mora (Súmula 72-STJ) e (ii) o contrato escrito.

RESUMO DO CASO: Veículo financiado permaneceu registrado no DETRAN em nome do antigo proprietário, sem anotação do gravame fiduciário. O devedor tornou-se inadimplente e o banco ajuizou busca e apreensão. O STJ afirmou que a ausência de anotação no CRV não impede o ajuizamento, exigindo apenas — quando o bem estiver registrado em nome de terceiro — prova de que a posse foi transferida ao devedor.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** "a ausência de anotação do gravame no CRV impede o ajuizamento da busca e apreensão" — assertiva FALSA.
- **Discursiva/Sentença:** requisitos da petição inicial de busca e apreensão (documentos indispensáveis).
- **Oral:** "Quais os documentos indispensáveis ao ajuizamento da busca e apreensão fiduciária?"

CONEXÕES: Súmula 308-STJ (por analogia, tratada em ficha própria); Súmula 72-STJ.

Dispensa da audiência prévia de conciliação (art. 334, CPC) na busca e apreensão fiduciária

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.167.264-PI, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/10/2024 (Info 832)

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: No procedimento especial da busca e apreensão do DL 911/1969, não incide a obrigatoriedade da audiência prévia de conciliação do art. 334 do CPC, não gerando nulidade a sua ausência, pois o DL 911/69 regula a fase inicial de forma própria (resposta em 15 dias da execução da liminar).

RESUMO DO CASO: Devedor alegou nulidade processual por ausência da audiência de conciliação obrigatória do CPC. O STJ afastou a tese, por incompatibilidade do rito especial (concentrado na liminar e resposta pós-apreensão) com o procedimento comum do CPC.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** aplicação subsidiária do CPC ao procedimento especial fiduciário — limites.
- **Discursiva/Sentença:** menos provável isoladamente, mas pode aparecer como questão incidental em sentença de busca e apreensão.
- **Oral:** "O procedimento de busca e apreensão fiduciária exige audiência de conciliação?"

CONEXÕES: art. 3º, § 3º, DL 911/69; art. 334 e art. 3º, §§ 2º e 3º, do CPC.

Necessidade de intimação pessoal do devedor sobre o leilão extrajudicial — DIVERGÊNCIA 3ª x 4ª Turma [tema de alto potencial de pegadinha]

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma x 4ª Turma

Processo: 4ª Turma — AgInt no REsp 2.076.261-AP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 11/03/2025 (Info 844/857) | Relator: 3ª Turma — REsp 2.163.612-PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 05/08/2025 (Info 857)

Sistemática: Casos isolados — divergência de Turmas não resolvida por Seção

TESE FIXADA / DECISÃO: 4ª Turma (SIM): é necessária a intimação pessoal do devedor sobre a data e local do leilão extrajudicial do bem alienado fiduciariamente, sob pena de nulidade da venda (garantia do art. 2º do DL 911/69). 3ª Turma (NÃO): é desnecessária a prévia intimação do devedor sobre a data do leilão extrajudicial nos casos de alienação fiduciária de bens móveis.

RESUMO DO CASO: Em ambos os julgados, veículos apreendidos foram vendidos extrajudicialmente sem prévia comunicação ao devedor sobre data/local do leilão; posteriormente o credor cobrou saldo remanescente via ação monitória. A 4ª Turma reconheceu a nulidade da venda por falta de intimação pessoal; a 3ª Turma, meses depois, decidiu em sentido oposto, gerando divergência ainda não uniformizada por Embargos de Divergência ou repetitivo.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** questão que cobra "o entendimento do STJ" sem especificar a Turma — armadilha proposital; atenção a enunciados que citem "de acordo com a jurisprudência majoritária/mais recente do STJ".
- **Discursiva/Sentença:** pedir ao candidato para posicionar-se fundamentadamente diante da divergência (o próprio reconhecimento da divergência já é nota).
- **Oral:** "Há entendimento pacífico no STJ sobre a necessidade de intimação pessoal para o leilão extrajudicial de bem móvel?"

CONEXÕES: art. 2º, DL 911/69; execução extrajudicial de imóveis — Info 794 (intimação por edital, Lei 9.514/97) para contraste com o regime de imóveis.

Despesas de remoção e guarda (pátio) do veículo apreendido — natureza propter rem

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 2.216.266-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 13/04/2026 (Info 887)

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: As despesas de remoção e guarda (diárias de pátio) do veículo apreendido em busca e apreensão devem ser pagas integralmente pelo banco credor fiduciário — dono resolúvel do bem —, sem o limite de seis meses do art. 271, § 10, do CTB (aplicável apenas à apreensão por infração de trânsito), por se tratar de obrigação propter rem.

RESUMO DO CASO: Veículo apreendido permaneceu anos no pátio particular sem o banco retirá-lo ou vendê-lo, acumulando diárias. A empresa de estacionamento cobrou o banco pelo valor integral; o banco alegou limitação de 6 meses do CTB. O STJ afastou a limitação, afirmando que, por ser o credor fiduciário o proprietário resolúvel durante a inércia, a obrigação acompanha o bem (propter rem) e recai integralmente sobre ele.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** comparar com o julgado seguinte (Info 29-extraordinária) sobre despesas de estacionamento contratadas pelo devedor — para testar se o candidato distingue as duas situações.
- **Discursiva/Sentença:** caracterização da obrigação propter rem em garantias reais — dissertar sobre o conceito e sua aplicação à alienação fiduciária.
- **Oral:** "O que é obrigação propter rem? O credor fiduciário responde pelas despesas de pátio do veículo apreendido?"

CONEXÕES: art. 271, § 10, CTB; Info 29 (Edição Extraordinária) — despesas de estacionamento privado NÃO propter rem.

Despesas de estacionamento privado contratado pelo devedor NÃO são propter rem [contraste com o julgado anterior]

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 2.228.769-PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 16/10/2025 (Info 29 — Edição Extraordinária)

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: As despesas de estacionamento privado contratadas pelo próprio devedor fiduciante (possuidor direto) não constituem obrigação propter rem; decorrem de relação contratual pessoal entre o devedor e o estabelecimento, não vinculando o credor fiduciário.

RESUMO DO CASO: Veículo financiado foi deixado pelo devedor em estacionamento privado de shopping e abandonado por mais de um ano, gerando débito superior a R\$16 mil. O estacionamento cobrou o banco credor fiduciário sob a alegação de obrigação propter rem. O STJ afastou a responsabilidade do banco: aqui, diferentemente do caso da apreensão judicial (Info 887), foi o próprio devedor — possuidor direto — quem contratou o serviço, no exercício de sua posse, sem relação com o vínculo fiduciário.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** cruzar com Info 887 — o examinador pode trocar as premissas (quem contratou o serviço: o devedor por sua conta, ou decorre da apreensão judicial em nome do banco) para confundir o candidato quanto à responsabilidade do credor.
- **Discursiva/Sentença:** distinguir as duas situações (guarda decorrente de busca e apreensão vs. estacionamento contratado livremente pelo devedor) e fundamentar a diferença de regime.
- **Oral:** "Toda despesa relacionada ao veículo alienado fiduciariamente é propter rem e recai sobre o banco?"

CONEXÕES: Info 887 (despesas de pátio decorrentes da apreensão judicial — propter rem).

Constitucionalidade dos arts. 8º-B a 8º-E do DL 911/1969 (Lei 14.711/2023 — Marco Legal das Garantias)

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADI 7.601/DF, ADI 7.608/DF e ADI 7.600/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 01/07/2025 (Info 1184)

Sistemática: Controle concentrado (ADI)

RESUMO DO CASO: Após a Lei 14.711/2023 instituir a busca e apreensão extrajudicial de veículos (sem necessidade de ordem judicial prévia), entidades questionaram a constitucionalidade do novo procedimento, sob argumento de violação ao devido processo legal, inviolabilidade de domicílio e risco de abusos por parte de despachantes/prepostos do credor. O STF declarou a constitucionalidade do procedimento, mas fixou balizas interpretativas (cautelas) para impedir violações de direitos fundamentais do devedor na execução da apreensão extrajudicial.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa que descreva o novo procedimento extrajudicial como inconstitucional — FALSA; ou que omita as cautelas fixadas pelo STF — incompleta.
- **Discursiva/Sentença:** análise da compatibilidade da autoexecutoriedade privada de garantias com o devido processo legal — tema de ponta, conecta com o RE 860.631 (imóveis) para dissertar sobre a "privatização" da execução de garantias no Marco Legal das Garantias.
- **Oral:** "É constitucional a busca e apreensão extrajudicial de veículo criada pela Lei 14.711/2023? Quais as cautelas exigidas pelo STF?"

CONEXÕES: RE 860.631/SP (Tema 982 — execução extrajudicial de imóveis, Lei 9.514/97); Lei 14.711/2023 (Marco Legal das Garantias); art. 8º-A a 8º-E do DL 911/69.

BLOCO 2 — ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS IMÓVEIS (Lei 9.514/1997)

Purgação da mora após a consolidação da propriedade em nome do fiduciário (Tema 1288/STJ)

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção

Processo: REsp 2.126.726-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/12/2025 (Info 874) — precedente direto: REsp 1.942.898-SP, mesmo Relator, julgado em 23/08/2023 (Info 15 — Edição Extraordinária)

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1288

RESUMO DO CASO: Tema histórico e recorrente sobre até quando o devedor de financiamento imobiliário com alienação fiduciária pode "salvar" o imóvel pagando a dívida em atraso. Antes da Lei 13.465/2017, era possível purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, mesmo após a consolidação da propriedade em nome do banco. A nova lei extinguiu essa possibilidade, substituindo-a por mero direito de preferência na aquisição do imóvel em leilão. O STJ, agora em repetitivo, pacificou definitivamente a matéria, aplicando o regime de acordo com a data da consolidação.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** marco temporal Lei 13.465/2017 — antes (purgação possível até o auto de arrematação) x depois (só direito de preferência) — clássica pegadinha de data.
- **Discursiva/Sentença:** elaboração de parecer/sentença sobre pedido de purgação de mora pós-consolidação em contrato posterior a 2017.
- **Oral:** "O devedor pode pagar a dívida em atraso depois que o banco já consolidou a propriedade do imóvel em seu nome?"

CONEXÕES: art. 26 e art. 27, § 2º-B, Lei 9.514/97; art. 34, DL 70/1966; Info 681 (julgado isolado anterior sobre o mesmo tema, fora da janela, mas didático).

Vedação à arrematação por preço vil na execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.096.465-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/05/2024 (Info 812)

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: A partir da Lei nº 14.711/2023, não pode ser aceito, em segundo leilão, lance inferior à metade do valor de avaliação do bem (ainda que superior à dívida), por analogia ao art. 891 do CPC/2015. Mesmo antes da lei, já prevalecia a vedação à arrematação por preço vil na execução extrajudicial de imóvel fiduciário.

RESUMO DO CASO: Discutia-se se, na ausência de regra expressa na Lei 9.514/97 (antes da reforma de 2023), seria possível arrematar o imóvel por qualquer valor no segundo leilão, desde que suficiente para quitar a dívida. O STJ aplicou por analogia a vedação de preço vil do CPC, mesmo antes da alteração legislativa, protegendo o patrimônio do devedor contra a apropriação de imóveis por valores irrisórios.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** percentual de 50% do valor de avaliação como piso do lance no 2º leilão — cobrança literal do art. 891, CPC, aplicado por analogia.
- **Discursiva/Sentença:** nulidade de arrematação por preço vil em execução extrajudicial — fundamentação e consequências.
- **Oral:** "É possível arrematar por qualquer preço no segundo leilão da execução extrajudicial de imóvel fiduciário?"

CONEXÕES: art. 891, CPC/2015; Lei 14.711/2023; tema análogo em bens móveis (vedação a preço vil, mesma lógica principiológica).

Intimação por edital quando o devedor se oculta para não purgar a mora

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 1.733.777-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 17/10/2023 (Info 794)

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: Se o devedor fiduciante se escusa, por diversas vezes, de receber a intimação para purgar a mora em seu endereço comercial (indicado no contrato), induzindo os Correios a erro ao sugerir mudança de domicílio inexistente, não há óbice à sua intimação por edital, com base no § 4º do art. 26 da Lei 9.514/97.

RESUMO DO CASO: O devedor recusava-se reiteradamente a receber a intimação de purgação de mora, dificultando a consolidação da propriedade pelo credor. O STJ validou a intimação por edital nessa hipótese, reconhecendo a tentativa de frustrar o procedimento como conduta que autoriza o meio ficto de comunicação.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** hipóteses que autorizam a intimação por edital no regime da Lei 9.514/97.
- **Discursiva/Sentença:** caso concreto envolvendo devedor "foragido" das intimações para purgação de mora.
- **Oral:** "Quando é cabível a intimação por edital na execução extrajudicial de imóvel fiduciário?"

CONEXÕES: art. 26, § 4º, Lei 9.514/97; art. 26, §§ 3º-A e 3º-B (intimação por hora certa/porteiro, incluídos pela Lei 13.465/2017) — Info 580 (julgado mais antigo sobre nulidade de intimação recebida por pessoa alheia, fora da janela, mas contextualiza a evolução legislativa).

Ausência de registro do contrato: validade entre as partes x necessidade de registro para a execução extrajudicial

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção

Processo: EREsp 1.866.844-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/09/2023 (Info 789)

Sistemática: Caso isolado (Embargos de Divergência — uniformização interna de Turmas)

TESE FIXADA / DECISÃO: A ausência de registro do contrato-título da propriedade fiduciária no Registro de Imóveis (art. 23, Lei 9.514/97) não retira a validade e a eficácia do ajuste entre os contratantes, inclusive da cláusula de alienação extrajudicial. Contudo, para dar início à alienação extrajudicial do imóvel, é imprescindível a efetivação do registro, pois a constituição em mora e a purgação se processam perante o Oficial de Registro de Imóveis (art. 26, Lei 9.514/97).

RESUMO DO CASO: Julgado que uniformizou divergência entre Turmas do STJ: a 3ª Turma vinha decidindo que a ausência de registro tornava inconstituída a própria garantia (Info 685, REsp 1.835.598-SP, 2021); a 2ª Seção, em embargos de divergência, superou parcialmente esse entendimento, distinguindo validade do negócio entre as partes (que subsiste sem registro) da possibilidade de execução extrajudicial (que depende do registro).

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** distinguir "validade do contrato entre as partes" (dispensa registro) de "execução extrajudicial" (exige registro) — dois planos diferentes, terreno fértil para pegadinha.
- **Discursiva/Sentença:** parecer sobre negócio fiduciário imobiliário não registrado — quais efeitos subsistem e quais dependem do registro.
- **Oral:** "O contrato de alienação fiduciária de imóvel não registrado é válido? O credor pode executar extrajudicialmente sem o registro?"

CONEXÕES: art. 23 e art. 26, Lei 9.514/97; Info 685 (REsp 1.835.598-SP, 2021 — entendimento superado, fora da janela mas citado no próprio acórdão como histórico).

Constitucionalidade da execução extrajudicial da Lei 9.514/97 (Tema 982/STF)

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: RE 860.631/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 26/10/2023 (Info 1114)

Sistemática: Repercussão Geral — Tema 982

TESE FIXADA / DECISÃO: É constitucional o procedimento da Lei nº 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, por ser compatível com as garantias processuais previstas na Constituição Federal.

RESUMO DO CASO: Questionava-se se a consolidação da propriedade e o leilão extrajudicial do imóvel, sem intervenção judicial prévia, violariam o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. O STF, em repercussão geral, confirmou a constitucionalidade do modelo extrajudicial consagrado pela Lei 9.514/97 desde sua origem, base para o próprio Marco Legal das Garantias de 2023.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** tese literal do Tema 982 — item certo/errado sobre a constitucionalidade.
- **Discursiva/Sentença:** fundamentos constitucionais da autoexecutoriedade das garantias fiduciárias — comparar com a ADI 7.601 (bens móveis, Info 1184) para dissertação ampla sobre o tema.
- **Oral:** "A execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente é constitucional? Por quê?"

CONEXÕES: ADI 7.601/DF e conexas (Info 1184 — extensão do raciocínio aos bens móveis pela Lei 14.711/2023); RE 611.639/RJ (Tema 349, mais antigo, fora da janela — desnecessidade de registro em cartório de títulos e documentos para veículos).

Aplicabilidade, por analogia, da Súmula 308-STJ (hipoteca) à alienação fiduciária — DIVERGÊNCIA 3ª x 4ª Turma

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma x 4ª Turma

Processo: 4ª Turma (posição atual) — REsp 2.130.141-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 01/04/2025 (Info 847) | Relator: 3ª Turma (entendimento anterior) — REsp 1.576.164-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/05/2019 (Info 649) [VERIFICAR: julgado de 2019 fora da janela de 3 anos para casos isolados — mantido aqui apenas como referência de divergência histórica ligada ao julgado atual de 2025]

Sistemática: Casos isolados — divergência entre Turmas

TESE FIXADA / DECISÃO: 3ª Turma (2019 — SIM): aplica-se por analogia a Súmula 308-STJ (ineficácia da hipoteca firmada entre construtora e agente financeiro perante o adquirente de boa-fé) à alienação fiduciária, pois ambas representam transferência indevida do risco do empreendimento ao consumidor. 4ª Turma (2025 — NÃO): não se aplica a Súmula 308-STJ por analogia à alienação fiduciária, dadas as diferenças jurídicas entre as duas modalidades de garantia.

RESUMO DO CASO: Comprador de imóvel quitou integralmente o preço junto à construtora, mas não obteve a escritura porque o imóvel havia sido dado em garantia fiduciária pela construtora a um banco, sem que o comprador soubesse. Buscava a aplicação analógica da Súmula 308 (que protege o comprador de boa-fé contra hipoteca constituída pela construtora). A 3ª Turma, em 2019, acolheu a analogia; a 4ª Turma, em julgado mais recente (2025), rejeitou-a expressamente, criando divergência atual entre as Turmas.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** cobrar a posição "do STJ" de forma genérica é armadilha — o examinador pode explorar exatamente a divergência entre Turmas.
- **Discursiva/Sentença:** comparar os fundamentos de proteção do adquirente de boa-fé na hipoteca (Súmula 308) e na alienação fiduciária, com posição fundamentada do candidato.
- **Oral:** "A Súmula 308-STJ, que trata de hipoteca, pode ser aplicada por analogia à alienação fiduciária?"

CONEXÕES: Súmula 308-STJ; Info 800 (anotação no CRV — outro caso de proteção de terceiros/eficácia da garantia); direitos do adquirente de boa-fé em incorporação imobiliária.

Inadimplemento na alienação fiduciária de imóvel: aplica-se a Lei 9.514/97 (não o art. 53 do CDC) — Tema 1095/STJ

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção

Processo: REsp 1891498-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 26/10/2022 (Info 755)

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1095

TESE FIXADA / DECISÃO: Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, a resolução por inadimplemento do devedor deve observar o procedimento específico dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/97, afastando-se a aplicação do art. 53 do CDC (devolução das parcelas pagas com retenção de até 10%).

RESUMO DO CASO: Discutia-se qual regime rege a devolução de valores ao comprador inadimplente de imóvel garantido por alienação fiduciária: o regime geral do CDC (art. 53, retenção de até 10% sobre as parcelas pagas) ou o procedimento específico da Lei 9.514/97 (consolidação da propriedade, leilão, e restituição do saldo eventual). O STJ, em repetitivo, afastou o CDC por se tratar de legislação específica e completa (*lex specialis*), mais protetiva inclusive ao devedor em muitos aspectos (leilão com apuração de valor real do bem, e não retenção fixa).

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** "aplica-se o art. 53 do CDC (retenção de até 10%) à alienação fiduciária de imóvel" — assertiva FALSA clássica.
- **Discursiva/Sentença:** comparar o regime de devolução de valores do CDC com o da Lei 9.514/97 — por que a legislação específica prevalece.
- **Oral:** "O art. 53 do CDC se aplica à resolução de contrato de compra e venda com alienação fiduciária de imóvel?"

CONEXÕES: art. 53, CDC; arts. 26 e 27, Lei 9.514/97; Info 680 (*quebra antecipada do contrato — mesma lógica de afastamento do CDC, fora da janela mas didático*).

TOP 10 IMPERDÍVEIS DESTA MATÉRIA

Seleção dos julgados com maior probabilidade de cobrança em prova de Magistratura (FGV), considerando sistemática vinculante (repercussão geral, repetitivo, controle concentrado), centralidade do tema e atualidade.

1. Notificação da mora do devedor fiduciante dispensa prova de recebimento quando enviada ao endereço contratual (Tema 1132/STJ)

STJ, 2ª Seção, REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS — Recurso Repetitivo. Tese central da alienação fiduciária de bens móveis; altíssima probabilidade de cobrança literal em prova objetiva.

2. Notificação extrajudicial por e-mail é válida, mas exige comprovação do efetivo recebimento (contraste com o Tema 1132)

STJ, 2ª Seção, REsp 2.183.860-DF (2025). Par comparativo com o item anterior: regime da carta (dispensa prova de recebimento) x regime do e-mail (exige prova) — armadilha clássica de prova.

3. O prazo de 5 dias para pagamento integral da dívida conta da execução da liminar, não da ciência do devedor (Tema 1279/STJ)

STJ, 2ª Seção, REsp 2.126.264-MS — Recurso Repetitivo. Fixa termo inicial de altíssima aplicação prática na busca e apreensão fiduciária.

4. Necessidade de intimação pessoal do devedor sobre o leilão extrajudicial: divergência não pacificada entre 3ª e 4ª Turmas do STJ

REsp 2.163.612-PR (3ª Turma, NÃO) x AgInt no REsp 2.076.261-AP (4ª Turma, SIM). Divergência ativa é terreno fértil para questão objetiva que cobre "o entendimento do STJ" de forma genérica.

5. São constitucionais os procedimentos extrajudiciais de busca e apreensão de bens móveis do Marco Legal das Garantias (Lei 14.711/2023)

STF, Plenário, ADI 7.601/DF e conexas — Controle Concentrado. Tema de fronteira, muito recente (2025), com balizas de proteção ao devedor fixadas pelo STF.

6. Purgação da mora após a consolidação da propriedade em imóvel fiduciário: regime muda com a Lei 13.465/2017 (Tema 1288/STJ)

STJ, 2ª Seção, REsp 2.126.726-SP — Recurso Repetitivo. Marco temporal decisivo (antes/depois de 2017) para saber se resta apenas o direito de preferência ao devedor.

7. É constitucional a execução extrajudicial da alienação fiduciária de bem imóvel da Lei 9.514/97 (Tema 982/STF)

STF, Plenário, RE 860.631/SP — Repercussão Geral. Base constitucional de todo o sistema de execução extrajudicial de garantias imobiliárias; dialoga diretamente com a ADI 7.601 (bens móveis).

8. Não se aplica o art. 53 do CDC (retenção de até 10%) à resolução de contrato com alienação fiduciária de imóvel registrada (Tema 1095/STJ)

STJ, 2ª Seção, REsp 1.891.498-SP — Recurso Repetitivo. Afirma a prevalência da Lei 9.514/97 como *lex specialis* sobre o CDC — pegadinha clássica de prova objetiva.

9. Despesas de guarda do veículo apreendido são propter rem do credor fiduciário, mas despesas de estacionamento contratadas pelo próprio devedor não são

REsp 2.216.266-SP (Info 887) x REsp 2.228.769-PE (Info 29). Par contrastante de 2025/2026 sobre os limites da natureza propter rem na alienação fiduciária de veículo.

10. Usufruto simultâneo por ato inter vivos: o usufrutuário sobrevivente não deve prestar contas dos frutos do quinhão do falecido

STJ, 4ª Turma, REsp 1.942.097-MT (2023). Único julgado selecionado fora do eixo de alienação fiduciária nesta rodada; tema estrutural sobre extinção parcial do usufruto e distinção do regime testamentário.